



Conselho da Justiça Federal

5

Turma Nacional de Uniformização

Processo nº 5012755-25.2015.4.04.7201

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: ADOLAR WEGENER

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO NORBERTO COELHO NETO - SC5596

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) REQUERIDO:

DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pelo INSS, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina que, reformando a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – averbar período em que a parte esteve em gozo de benefício por incapacidade como especial, para fins de concessão de aposentadoria.

Sustenta o INSS que o referido entendimento diverge daquele adotado pela Turma Recursal do Espírito Santo, segundo o qual só seria possível computar o referido período como especial caso o afastamento tivesse decorrido do recebimento de benefício por incapacidade de natureza acidentária, pois somente nessa hipótese estaria caracterizada a sua relação com o labor exercido pela parte.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto questionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...]Portanto, não havendo óbice ao enquadramento de período de gozo de auxílio-doença previdenciário, especialmente se intercalado com períodos de tempo de trabalho em condições insalubres já reconhecidos para efeito de concessão de benefício de aposentadoria [...]”.

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que “[...] Sobre esses períodos, quando houve a suspensão do seu contrato de trabalho, enquanto esteve recebendo o benefício por incapacidade, observa-se que o benefício de auxílio-doença recebido era de natureza previdenciária [...], ou seja, não guardava relação com seu trabalho, logo, tal período não pode ser considerado especial [...]”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1 de junho de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

